

통 보

1. 제 목 : 수복지역 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점 : ○○지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

○○지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 전산자료 관리, 신규 수탁 및 대부계약 체결 등 국유 재산 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

한편, 수복지역(00군 00면) 내 무주지 국유재산(이하 “수복지역 국유재산”이라 한다)은 「수복지역내소유자미복구토지의복구등록과보존등기등에 관한특별조치법」(이하 “특별법”이라 한다)에 따라 2차1)에 걸쳐 국유화2) 되었는데

공사는 0000. 0. 00. ‘해안면무주지국유화지원추진단’ 운영 종료 후 ○○ 지역본부(춘천지사)에 업무를 이관하여 재산관리업무를 수행하고 있다.

-
- 1) 1차 국유화 재산^① 3인 이상 인우보증 시 소유권 복구등록 및 소유권 보전등기, ^② 0000. 00. 00..까지 미신청 또는 신청기각된 토지는 국유화)과 달리 2차 국유화 재산은 소유자복구등록 신청에 필요한 요건을 충족하는 보증인이 없어 국유화가 보류 되었다가 특별조치법 개정(0000. 00. 00. ^①인우보증 미충족 토지를 국유화 대상에 포함, ^②국유화 토지에 대해 국 등기 후 즉시 매각, ^③수의 대부·매각계약 근거 신설)으로 국유화가 추진됨
 - 2) 총 000필지 (1차 국유화 재산) ○○리, ○리, ○리 역 000필지(0000.0월 소유권 취득), (2차 국유화 재산) ○○리, ○○리, ○○리 지역 000필지(0000.0월 소유권 취득)

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제10조 제1항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대해 관리대장 등을 전산자료로 관리하도록 하고 있고

「정보화업무요강」 제44조, 제45조에 따르면 사용자 등은 전산원장과 실물원장의 일치 여부를 대조·확인하여 상이함이 발견된 경우 서로 일치하도록 정비하여야 한다.

한편, 세칙 제9조의2, 제12조, 제32조 등에서는 수탁 국유재산에 대해 실태조사로 재산을 확인한 후에는 대부료를 선납하고 대부계약을 체결하도록 하고 있는데

수복지역 국유재산에 대해서는 특별법 및 「수복지역 내 국유화된 토지의 매각 및 대부에 관한 사무처리 규정」(이하 “규정”이라 한다) 제10조 등에 따라 일정조건³⁾에 해당하는 경우 수의계약의 방법으로 대부계약을 체결하도록 하고 있다.

따라서, 수복지역 국유재산에 대해 관리대장 등 전산원장의 오류가 없도록 국유재산시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)에 데이터를 등록·관리하고 특별법 등에 따른 계약대상자에 대해 대부료를 수취하고 대부계약을 체결하는 등 국유화 재산을 안정적으로 관리하여야 한다.⁴⁾

3) 0000. 00. 00. 이전 1년 이상 경작을 하고 있는 자

4) ‘수복지역 무주지 국유재산 관리 계획(0000. 0. 0.)’에서는 매각허용 대상자 및 대부계약 대상자에게 정당한 가격을 산정하여 이를 매각하거나 대부계약을 체결하고 있는데 연간 조치 계획인 점을 고려하여, 재산의 효율적 관리를 위해 데이터를 정비하는 것으로 본 건 감사범위를 한정함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 ○○지역본부에서 관리중인 수복지역 국유재산 5,389건에 대한 전산원장 등록 및 대부계약 체결 등 관리현황을 점검한 결과

수복지역 국유재산은 [표 9]와 같이 양구군의 지적재조사 사업으로 필지 수와 면적이 크게 수정되었는데 재산 데이터 및 기존 대부계약 정보를 적기에 변경하는 데 한계⁵⁾가 있었던 것으로 확인되었다.

[표 9] 수복지역 국유재산 지적재조사 사업 결과

(단위 : 건)

구 분	해당지역	필지수		비 고
		조사전	조사후	
합 계		“기재생략”		
지적조사 1차	“기재생략”			
지적조사 2차				

이로 인해 ‘◆◆◆’(전, 000m²) 소재 국유재산의 경우 0000.0.00. 지적재조사를 통해 토지면적이 000m²에서 000m²로 감소(000m²)하였고 토지대장 및 등기부상 면적이 000m²로 정정되어 있는데도 국유BPM에서는 [그림 2]와 같이 토지 공부면적이 잘못 입력·관리되고 있었고

‘◆◆◆’(임야, 000m²) 소재 국유재산의 경우 0000.0.00. 지적재조사를 통해 지적이 말소되었는데도 국유BPM에서는 [그림 2]와 같이 등록되어 있는 것으로 확인되었다.

5) 국유재산 면적, 지번 등이 변경되어 실제 점유 현황에 따른 대부계약 수정 및 대부료 환급 업무 외 국유재산 매입에 대한 민원(국유재산의 개간비 반영 이슈, 환매 특약 제외) 및 지역 특수성(인우보증인 요건 미충족에 따른 업무처리 방안 마련 등)으로 데이터 수정이 지연됨

[그림 2] 수복지역 국유재산 관리 화면(국유 BPM)

‘○○○’ 전산원장 및 토지대장	‘○○○’ 등록현황
-------------------	------------

또한, ‘○○○’(대, 000㎡) 소재 국유재산의 경우 대장정보 반영이 지연되어 0000년 대부료를 부과하지 못하고 있었고 ‘○○○’(답, 000㎡) 소재 국유재산의 경우 대부계약(소급)을 체결하지 않은 것으로 확인되는 등

[표 10] 및 [별지 5] “수복지역 국유재산 원장 불일치 명세”와 같이 전산 원장과 실물 원장이 일치하지 않은 필지 000건이 확인되었다.

[표 10] 수복지역 국유재산 원장 불일치 요약

(단위 : 건)

구 분	합 계	1차 국유화 재산		2차 국유화 재산	
		소계	“기재생략”		
불일치 재산	“기재생략”				

[소관부점 의견] ○○지역본부는 감사결과를 수용하면서도 수탁재산의 급격한 증가 및 제한된 조건으로 인한 한계를 설명하였다.

4. 조치할 사항

⊙⊙지역본부 본부장은 수복지역 국유재산의 대부 및 매매계약이 원활히 처리되도록 전산원장과 실물원장이 일치하지 않는 000건의 데이터틀 일치하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)